

กฎกระทรวงในเรื่องการวางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต ตลอดจนกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่จะออกใบอนุญาต โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนท้องที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแก่บุคคลเพื่อใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ โดยอ้างบทอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ โดยในข้อ ๑ ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด .๔๕ เพื่อการกีฬา จะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน เพื่อประกอบการพิจารณา ข้อความตามประกาศฉบับดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอและการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ซึ่งเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะต้องออกเป็นกฎกระทรวง ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ ข้อ ๑ ขึ้นมา จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนข้อ ๑ ของประกาศนายทะเบียนอาวุธปืนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๔/๒๕๕๕)

ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แม้จะเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ นายทะเบียนท้องที่ก็มีหน้าที่หรือความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องออกใบอนุญาตให้ตามที่ขอ หากแต่มีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นราย ๆ ไป

แม้หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะได้มีการแบ่งผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนสำหรับป้องกันตัวและทรัพย์สินออกเป็น ๒ ประเภท โดยคำนึงถึงอาชีพและภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ กล่าวคือ ผู้ขออนุญาตที่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตประเภทหนึ่ง และผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนที่เป็นบุคคลทั่วไปอีกประเภทหนึ่ง แล้วปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตแต่ละประเภทแตกต่างกัน แต่เมื่อการปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตที่แตกต่างกันดังกล่าวมิได้เป็นไปตามอำเภอใจแต่อย่างใด หากแต่มีที่มาจากเหตุผลที่ว่า



ข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ย่อมมีความจำเป็นที่ต้องใช้อาวุธปืนพกสำหรับป้องกันชีวิต ร่างกายของตนที่มีอานุภาพร้ายแรงยิ่งกว่าบุคคลโดยทั่วไปที่ไม่มีภาระหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุผลที่หนักแน่นและควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่ง กรณีจึงไม่อาจถือว่า การปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกเพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินแตกต่างกันดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพช่างเทคนิคปิโตรเลียมได้ยื่นคำขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ .๔๕ เพื่อใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินต่อนายอำเภอเมืองตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะนายทะเบียนท้องที่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากอาวุธปืนขนาด .๔๕ จะอนุญาตให้กับข้าราชการตำรวจ ทหาร หรือข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายเท่านั้น และผู้ฟ้องคดีเคยได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนมาแล้วจำนวน ๒ กระบอก ได้แก่ อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. และอาวุธปืนยาวลูกซองล่ากล้องเดี่ยว ขนาด ๑๒ มม. อันเป็นการเพียงพอต่อการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน คือ เพื่อใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว นอกจากนั้น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ ยังชี้แนะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลือกปฏิบัติในการออกใบอนุญาต โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างมาตรฐานต่อบุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกัน อันเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างบุคคล ขัดต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเป็นการวางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ จึงต้องออกเป็นกฎกระทรวง มิใช่หนังสือสั่งการ และเมื่อหนังสือดังกล่าวเป็นกฎแต่ไม่เคยลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จึงไม่อาจ

นำมาใช้ในทางที่ไม่เป็นคุณกับผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อการออกคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยเห็นควร ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแม้จะเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา ๑๓^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ แต่นายทะเบียนท้องที่ก็มีหน้าที่หรือความผูกพันตามกฎหมาย ที่จะต้องออกใบอนุญาตให้ตามที่ขอ หากแต่มีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นราย ๆ ไป ว่าจำเป็นต้องมีและใช้อาวุธปืน สำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เป็นสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบ การใช้ดุลพินิจพิจารณาคำขออนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนของผู้ยื่นคำขอแต่ละรายให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกันหรือเกิดการลักลั่นกัน โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม นายทะเบียนท้องที่ หรือผู้บังคับบัญชาของนายทะเบียนท้องที่ย่อมมีความชอบธรรมที่จะกำหนด“แนวนโยบาย” หรือ

^{๒๐} พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่

(๑) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังต่อไปนี้

(ก) มาตรา ๙๗ ถึงมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๗๗ ถึงมาตรา ๑๘๓ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๓

ถึงมาตรา ๓๐๓

(ข) มาตรา ๒๕๔ ถึงมาตรา ๒๕๗ และพ้นโทษยังไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันพ้นโทษถึงวันยื่นคำขออนุญาต เว้นแต่ ในกรณีความผิดที่กระทำโดยความจำเป็นหรือเพื่อป้องกันหรือโดยถูกยั่วโทษ

(๒) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๓ หรือพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๗ มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๕

(๓) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปในระหว่างห้าปีนับย้อนขึ้นไปจากวันยื่นคำขอ สำหรับความผิดอย่างอื่น นอกจากที่บัญญัติไว้ใน (๑) และ (๒) เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๔) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(๕) บุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธปืนได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ เว้นแต่จะมีไว้เพื่อเก็บตามมาตรา ๑๑

(๖) บุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฏว่าเป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

(๗) บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้

(๘) บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

(๙) บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน

สำหรับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ห้ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ที่บุคคลนั้นขออนุญาตน้อยกว่าหกเดือน



“แนวปฏิบัติ” ในการใช้ดุลพินิจดังกล่าว และใช้ดุลพินิจในการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้แก่ผู้ยื่นคำร้องโดยอ้างอิงแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ แต่ทั้งนี้ นายทะเบียนท้องที่หรือผู้บังคับบัญชาของนายทะเบียนท้องที่ที่จะต้องไม่มีความประสงค์ที่จะให้แนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวมีสภาพบังคับเป็นกฎ และหรือถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวอย่างเคร่งครัดดังเช่นการใช้บังคับกฎ ทั้งแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวยังจะต้องไม่ชักนำให้นายทะเบียนท้องที่ใช้ดุลพินิจในการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนโดยมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และมีข้อความขัดหรือแย้งต่อบัญญัติแห่งกฎหมายใด ๆ อีกด้วย เมื่อได้พิจารณาหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ แล้วเห็นว่า หลักการพิจารณาดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงแนวทางให้นายทะเบียนท้องที่ที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนถือปฏิบัติในการตรวจสอบว่าผู้ขอใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ หรือไม่ และผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตมีความจำเป็นที่จะต้องมีและใช้อาวุธปืนตามที่ขอเพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์มากนักน้อยเพียงใด เท่านั้น หลักการพิจารณาดังกล่าวหาได้มีสภาพบังคับเป็นกฎที่นายทะเบียนจะต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่ หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔)^{๒๑} และมาตรา ๘^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใด และแม้ข้อ ๔ วรรคสอง^{๒๓} ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

^{๒๑-๒๒} พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร

^{๒๓} หลักการพิจารณาการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑

ข้อ ๔

ฯลฯ

ฯลฯ

การพิจารณาอนุญาตดังกล่าวข้างต้นนี้ มีหลักเกณฑ์ในการอนุญาตสำหรับชนิดและขนาดอาวุธปืนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๐ ข้อ ๑๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๕๑๕/๑๓๕๔๘

จะได้มีการแบ่งผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนสำหรับป้องกันตัวและทรัพย์สินออกเป็น ๒ ประเภท โดยคำนึงถึงอาชีพและภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ กล่าวคือ ผู้ขออนุญาตที่เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตประเภทหนึ่ง และผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนที่เป็นบุคคลทั่วไปอีกประเภทหนึ่ง แล้วปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตแต่ละประเภทดังกล่าวแตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ในการอนุญาตให้มีและใช้ปืนพก นายทะเบียนต้องที่อาจนุญาตขนาดลำกล้องไม่เกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได้ แต่ถ้าผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลทั่วไป ในการอนุญาตให้มีและใช้ปืนพก นายทะเบียนต้องที่อาจนุญาตขนาดลำกล้องไม่เกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. เท่านั้น แต่ก็เห็นได้ว่าการปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือป้องกันตัวหรือทรัพย์สินแตกต่างกันดังกล่าวมิได้เป็นไปตามอำเภอใจแต่อย่างใด หากแต่มีที่มาจากเหตุผลที่ว่า ข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธปืนพกสำหรับป้องกันชีวิต ร่างกายของตน ที่มีอานุภาพร้ายแรงยิ่งกว่าบุคคลโดยทั่วไปที่ไม่มีภาระหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุผลที่หนักแน่น และควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่ง กรณีจึงไม่อาจถือว่า การปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกเพื่อป้องกันตนหรือทรัพย์สินแตกต่างกันดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๓๐^{๒๔} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ที่ ๐๓๑๓/ว ๘๕๘๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๗ และ ที่ ๐๕๑๕/ว ๖๘๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๗ ดังนี้

ก. ถ้าผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการ ซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมาย หรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต และผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองหน้าที่การงานมาเป็นที่เชื่อถือได้ หรือผู้ขออนุญาตเพื่อการกีฬาโดยมีหนังสือรับรองเป็นนักกีฬายิงปืนและมาฝึกซ้อมยิงปืนเป็นประจำจากเลขาธิการสมาคมยิงปืนหรือนายสนามยิงปืนนั้น ๆ ในการพิจารณาอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกให้อนุญาตขนาดลำกล้องไม่เกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได้

ข. สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องมีอาวุธปืนพกอนุญาตให้มีได้ลำกล้องไม่เกินขนาด .๓๘ หรือ ๙ มม. สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ขัดกับมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎกระทรวงที่ใช้บังคับอยู่ตามที่ระบุไว้ในข้ออื่น ๆ ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม



ส่วนข้อ ๕^{๒๔} ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ที่กำหนดว่า การอนุญาตให้มีอาวุธปืนตามปกติควรมีได้เพียงคนละ ๒ กระบอก คือ สั้นและยาว แต่ในการพิจารณาอนุญาตมาน้อยเพียงใด แล้วแต่หลักฐานความจำเป็นของแต่ละบุคคลและควรเข้มงวดกวดขันอย่าให้มีมากเกินไปจนความจำเป็นไม่ซ้ำขนาดกัน ให้วงเล็บวัตถุประสงค์มีและใช้อาวุธปืนในใบอนุญาต (ป.๔) ให้ชัดเจน นั้น ก็มีได้ชัดหรือแย้งต่อมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ที่บัญญัติให้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์อีกด้วย ดังนั้น หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าว จึงมิได้เป็นการชักนำให้นายทะเบียนท้องที่ใช้ดุลพินิจในการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนโดยไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ แต่อย่างใด ด้วยเหตุผลดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนขนาด .๔๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่ใช่ข้าราชการที่มีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างอิงข้อ ๔ วรรคสอง และข้อ ๕ ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๗/๒๕๕๖ และที่ อ.๒๗๙/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลใดมีและใช้อาวุธปืน นอกจากนายทะเบียนจะต้องพิจารณาว่า ผู้ยื่นคำขออนุญาต มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่แล้ว นายทะเบียนยังต้องพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ขออนุญาตว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการอนุญาตให้บุคคลทั่วไปมีและใช้อาวุธปืนตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวหรือไม่ด้วย ทั้งยังต้องพิจารณาถึงขนาดและจำนวนของอาวุธปืนที่ขออนุญาตว่ามีขนาดและจำนวนเกินกว่าที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้หรือไม่ด้วย ซึ่งหากการขออนุญาตดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนด หรือเกินความจำเป็นที่จะมีอาวุธปืนไว้เพื่อการนั้น หรืออาวุธปืน

^{๒๔} หลักการพิจารณาการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑

ข้อ ๕ การอนุญาตให้มีอาวุธปืน ตามปกติควรมีได้เพียงคนละ ๒ กระบอก คือ สั้นและยาว แต่ในการพิจารณาอนุญาตมาน้อยเพียงใดแล้วแต่หลักฐานความจำเป็นของแต่ละบุคคล และควรเข้มงวดกวดขันอย่าให้มีมากเกินไปจนความจำเป็นไม่ซ้ำขนาดกันให้วงเล็บวัตถุประสงค์มีและใช้อาวุธปืนในใบอนุญาต (ป.๔) ให้ชัดเจน

ที่ขออนุญาตมีขนาดและจำนวนเกินกว่าที่กำหนดไว้ นายทะเบียนไม่ควรอนุญาตให้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนนั้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีอาชีพเป็นลูกจ้างของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยื่นขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนพกอัตโนมัติขนาด ๙ มม. ต่อนายอำเภอสนทราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนท้องที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ แต่เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน โดยสอบสวนและพิจารณาถึงสภาพความเป็นอยู่ อาชีพ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่มีความจำเป็นที่จะมีและใช้อาวุธปืน จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีต้องใช้อาวุธปืน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่ได้รับการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกไปอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการยื่นคำขออนุญาตเพื่อมีและใช้อาวุธปืนต่อนายทะเบียน นอกจากบุคคลผู้ยื่นคำขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน จะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ แล้วในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลใดมีและใช้อาวุธปืน นายทะเบียนต้องพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ขออนุญาตว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการอนุญาตให้บุคคลทั่วไปมีและใช้อาวุธปืน ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ ทั้งยังต้องพิจารณาถึงขนาดและจำนวนของอาวุธปืนที่ผู้ขออนุญาต ขออนุญาตเพื่อมีและใช้ว่ามีขนาดและจำนวนเกินกว่าที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ หรือไม่ ซึ่งหากการขออนุญาตดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดหรือเกิดความจำเป็นที่จะมีอาวุธปืนไว้เพื่อการนั้น หรืออาวุธปืนที่ขออนุญาตมีขนาดและจำนวนเกินกว่าที่กำหนดไว้ นายทะเบียนไม่ควรอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนนั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏว่า แม้ขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีได้เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และอาวุธปืนที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตมีและใช้ดังกล่าวจะเป็นอาวุธปืนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถ



พิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีและใช้ได้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตให้บุคคลทั่วไปมีและใช้อาวุธปืน ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปมีและใช้อาวุธปืนสำหรับการป้องกันตัวหรือทรัพย์สินหรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเป็นพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทำหน้าที่เพียงนำจ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์ ซึ่งมีได้เป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงภัยหรืออยู่ในภาวะที่ต้องเสี่ยงอันตรายจากการถูกระบุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก อันเกิดจากการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดี อันจะเป็นเหตุจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีต้องมีอาวุธปืนไว้เพื่อป้องกันตัวให้พ้นจากอันตรายหรือภัยที่อาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ส่วนสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่าบ้านพักอาศัยที่ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ มิได้มีที่ตั้งอยู่ในที่เปลี่ยวหรือห่างไกลจากชุมชนที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักดังกล่าวอาจได้รับอันตรายจากการถูกระบุร้ายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินจากบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดี และไม่ปรากฏว่า ที่ผ่านมาผู้ฟ้องคดีเคยถูกระบุร้ายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน หรือเคยถูกขู่ข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายอันเป็นเหตุให้มีความจำเป็นต้องมีอาวุธปืนไว้เพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินแต่อย่างใด อีกทั้ง ทรัพย์สินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่ซึ่งมีราคาประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็มีได้เป็นทรัพย์สินที่มีราคามากจนถึงกับต้องมีอาวุธปืนไว้เพื่อป้องกันทรัพย์สิน นั้น เมื่อได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ฟ้องคดีประกอบกับวัตถุประสงค์ที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปมีและใช้อาวุธปืนตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีอาวุธปืนไว้เพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีและใช้อาวุธปืนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีและใช้อาวุธปืนตามคำขอ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓๓/๒๕๕๖)

๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

๔.๑ การเพิกถอนการจดทะเบียนของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ แม้พ้นกำหนดอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว ในกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ดังนั้น ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบริษัทที่เลิกกันยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยังมิได้นำมาชำระบัญชี โดยผู้ชำระบัญชี

มิได้รู้มาก่อนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี กรณีถือได้ว่ามีพยานหลักฐานใหม่ อันทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นเหตุว่าการชำระบัญชีของบริษัทสำเร็จลงนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญว่า การชำระบัญชีของบริษัทยังไม่เสร็จ ดังนั้น เมื่อผู้ชำระบัญชี ในฐานะคู่กรณีในคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี นั้น นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจึงย่อมมีอำนาจที่จะเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีนั้นได้ ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

สรุปข้อเท็จจริง

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ท. ได้มีมติให้จดทะเบียนเลิกบริษัท โดยตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชำระบัญชีและยื่นขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ซึ่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับจดทะเบียนไว้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีตรวจพบว่ามีทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระบัญชี คือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ๑ หลัง ซึ่งได้จำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ของบริษัท ท. กับ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย โดยอยู่ในความครอบครองของบริษัท ท. ต่อมา ลูกหนี้ได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้และโอนทรัพย์สินที่จำนองชำระหนี้ แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ เนื่องจากบริษัท ท. ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว จึงเป็นกรณี que la fin fait le commencement ที่การชำระบัญชีและการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้นไป ตามมาตรา ๑๒๗๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท ท. โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ชำระบัญชีจะได้จัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวให้เรียบร้อย แต่สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีว่า นายทะเบียนไม่สามารถเพิกถอนการขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีที่มีคำขอให้ได้ เนื่องจากงบดุล ณ วันเลิกบริษัทที่ผู้ชำระบัญชีได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องและผ่านการตรวจรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมาแล้ว รายการสินทรัพย์และหนี้สินไม่ปรากฏว่ามีที่ดินและการจำนองแต่อย่างใด เมื่อผู้ชำระบัญชีได้รายงานการเสร็จการชำระบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และที่ประชุมฯ ได้อนุมัติรายงานดังกล่าวแล้ว ผู้ชำระบัญชีจึงได้นำข้อความที่ได้ประชุมไปจดทะเบียนตามมาตรา ๑๒๗๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงถือเป็นที่สุดของการชำระบัญชี และการรับจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะเพิกถอนการจดทะเบียน ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความเห็นว่า ไม่อาจเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกถอนคำขอการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท ท. และให้รับรองสถานะของ



ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทดังกล่าวยังคงอยู่ต่อไปในทางทะเบียนจนเสร็จสิ้นการชำระบัญชี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามคำนิยามในมาตรา ๕^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท ท. เป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนชำระบัญชีของบริษัท ท. ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคู่กรณีตามมาตรา ๕^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑)^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กำหนดว่า เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ได้ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท ท. เพื่อให้ผู้ชำระบัญชีมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการโอนกรรมสิทธิ์จำนองจ่ายโอนให้เป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท ท. ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ยังมิได้นำมาชำระบัญชี โดยที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ชำระบัญชีมิได้รู้มาก่อนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่ อันทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติว่าการชำระบัญชีของบริษัท ท. สำเร็จลง นั้น เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญว่าการชำระบัญชีของบริษัท ท. ยังไม่เสร็จ จึงทำให้การรับจดทะเบียนเสร็จ

^{๒๖-๒๘} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๔ เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

ฯลฯ

ฯลฯ

การชำระบัญชีของบริษัท ท. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งปฏิเสธไม่เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท ท. ดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งไม่เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท ท. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท ท. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๓/๒๕๕๗)

๕. งานทะเบียนการพนัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. งานทะเบียนสมาคม

๖.๑ กรณีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฉาบปทิจสงเคราะห์

การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติการฉาบปทิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ จะกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมาคมฉาบปทิจสงเคราะห์ขึ้นใหม่ ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสิทธิหน้าที่ของสมาคมตามที่มีอยู่เดิม โดยกรณีหากเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ก็ต้องไม่กระทบต่อสาระสำคัญของสมาคมตามที่มีอยู่เดิม อีกทั้งต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้ให้อำนาจไว้ นอกจากนี้ ยังต้องเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน กล่าวคือ หลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่นั้นต้องมีเหตุผลเพียงพอให้รับฟังและเชื่อได้ว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวจะเป็นการบรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเป็นมาตรการที่จำเป็นแก่การดำเนินการโดยไม่มีมาตรการอื่นใดมาใช้บังคับแทนให้เกิดผลที่ดีกว่า หรือจะรักษาประโยชน์สาธารณะได้มากกว่าประโยชน์ของสมาชิก หากไม่แล้ว กรณีจึงต้องกำหนดข้อยกเว้นไว้สำหรับสมาคมหรือสมาชิกของสมาคมที่มีสิทธิอยู่เดิมด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฉาบปทิจสงเคราะห์ลูกคำ ๕.ก.ส. กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ตามพระราชบัญญัติการฉาบปทิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยคณะกรรมการหรือกรรมการที่จะเข้ามาดำเนินการของสมาคมต้องมีคุณสมบัติ



เป็นสมาชิก และได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกโดยมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑๒ โดยสมาชิกได้มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๑๓ คน และได้ยื่นคำขอจดทะเบียนแต่งตั้ง และเปลี่ยนตัวกรรมการ ต่อนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ประจำท้องที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งการรับจดทะเบียนกรรมการ จำนวน ๗ คน และไม่รับจดทะเบียนกรรมการ จำนวน ๖ คน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยอ้างว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ ไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคม ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ข้อ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดังกล่าว ออกมาใช้บังคับในภายหลัง และเป็นการลิดรอนสิทธิของกรรมการสมาคมที่มีอยู่เดิม อีกทั้ง ยังเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจการของสมาคม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนข้อ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนกรรมการจำนวน ๖ คน ของผู้ฟ้องคดี พร้อมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จะมีอำนาจตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการออกระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ขึ้นใหม่ ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสิทธิหน้าที่ของสมาคมตามที่มีอยู่เดิม โดยกรณีหากเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ก็ต้องไม่กระทบต่อสาระสำคัญของสภาพของสมาคมตามที่มีอยู่เดิม อีกทั้ง ต้องออกโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้ให้อำนาจไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ (๔) ของระเบียบดังกล่าว โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้เป็นกรรมการสมาคมว่า ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เมื่อพิจารณาเหตุผลในการออกประกาศใช้พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทางด้านการเงินตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ กำหนดไว้ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

และวิธีการควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังไม่รัดกุมพอที่จะป้องกันการฉ้อโกงและการแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมได้ ทำให้สมาคมได้รับความเสียหาย สมควรปรับปรุง พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อให้การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ ของประชาชนที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว มิได้มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดใดบ้าง และได้ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการว่าต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ สมาคมของผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกอบด้วยสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้น การกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ สมาคมต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสมาคม คือ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ย่อมเป็นการกระทบต่อการบริหารและการดำเนินกิจกรรมของสมาคมผู้ฟ้องคดี เพราะทำให้ สมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการไม่อาจเลือกกรรมการซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัด สมุทรปราการเพื่อทำหน้าที่แทนสมาชิกได้ เนื่องจากมิได้มีภูมิลำเนาในท้องที่ที่จดทะเบียนจัดตั้ง สมาคม ซึ่งอาจมีผลในการดูแลหรือการให้บริการแก่สมาชิกที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัด สมุทรปราการเกิดปัญหาอุปสรรคได้ ทั้งเป็นการจำกัดสิทธิของสมาชิกที่ไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการสมาคม อันเป็นการจำกัดสิทธิ ที่มีอยู่เดิมของผู้ฟ้องคดี และยิ่งก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการสมาคม ที่จะดูแลรักษาประโยชน์ของสมาชิกที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไม่เป็นตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายที่ให้อำนาจ นอกจากนี้แล้ว ยังไม่ปรากฏเหตุผลอื่นใดที่จะยืนยันได้ว่ากรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์เท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการจัดทำหรือสงเคราะห์สมาชิกในเรื่อง การจัดการศพหรือสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย โดยมีได้ประสงค์จะหาทำไร หรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน และยังมีเหตุผลเพียงพอให้รับฟังและเชื่อได้ว่าการกำหนด คุณสมบัติของกรรมการดังกล่าวจะเป็นการบรรลุผลในการควบคุมกำกับกรรมการของสมาคม มิให้ดำเนินการโดยทุจริตได้ตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเป็นมาตรการที่จำเป็น แก่การดำเนินการโดยไม่มีมาตรการอื่นใดมาใช้บังคับแทนให้เกิดผลที่ดีกว่า หรือจะรักษา ประโยชน์สาธารณะได้มากกว่าประโยชน์ของสมาชิก การออกกระเบียบข้อดังกล่าวโดยไม่มี ข้อยกเว้นไว้สำหรับสมาคมที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเดิมและมีสมาชิกของสมาคมอยู่



ตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป จึงเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์โดยมิได้มีส่วนที่เหมาะสมและเป็นธรรม กับสมาชิกของผู้ฟ้องคดีและเป็นการกระทบสิทธิต่อผู้ฟ้องคดีที่เป็นผลร้ายมากกว่าผลดี ดังนั้น ข้อ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติ ของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้ยกเลิกข้อ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีหลักการเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณากำหนดเนื้อหาของข้อ ๓ (๔) ของระเบียบฉบับดังกล่าวเสียใหม่ หรือกำหนดเนื้อหา เพิ่มเติมโดยให้มีหลักเกณฑ์ที่ปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่จดทะเบียนตามกฎหมายเดิม ซึ่งมีภูมิลำเนาของบุคคลผู้เป็นสมาชิกอยู่ในวันที่กฎหมายใหม่ ใช้บังคับนอกเหนือจากจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และให้เพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๕๘/๒๕๕๕)

บทที่ ๑๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก

๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมทางหลวง

กรมทางหลวงไม่อาจเวนคืนที่ดินโดยแบ่งหักที่ดินที่อยู่ในแนวเขตทางเป็นเขตทางเดิมโดยไม่มีค่าตอบแทนได้ หากเจ้าของที่ดินไม่ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกตกลงยินยอม และไม่มีหลักฐานการอุทธรณ์ที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ แต่เมื่อที่ดินดังกล่าวอยู่ในแนวเขตทางซึ่งไม่อาจกลับคืนมาเป็นของเจ้าของที่ดินได้ดังเดิม และหากศาลมีคำพิพากษาให้คืนที่ดินดังกล่าวก็จะกระทบต่อบริการสาธารณะ ดังนั้น กรมทางหลวงจึงไม่ต้องคืนที่ดิน แต่ต้องชดเชยราคาทรัพย์สินรวมทั้งค่าเสียหายแก่เจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๓๔๗ สายพนมสารคาม-บ้านสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งผู้ได้รับมอบอำนาจจากกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำบันทึกตกลงจะจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๕ ตารางวา และแบ่งหักเป็นเขตทางเดิมอีก ๒๕ ตารางวา โดยไม่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน ผู้ฟ้องคดีไม่ตกลงยินยอมขายและโอนกรรมสิทธิ์ จึงไม่ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าว ต่อมา นายช่างแขวงทางหลวงจะเข็ญผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปปรับเงินค่าทดแทนที่ดิน ผู้ฟ้องคดีได้ปรับเงินดังกล่าวและยื่นอุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนเพิ่ม รวมทั้งขอให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน ๒๕ ตารางวา ที่แบ่งหักเป็นเขตทางเดิมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้วินิจฉัยอุทธรณ์โดยให้เพิ่มเงินค่าทดแทนอีกร้อยละ ๕๐ สำหรับที่ดินเนื้อที่ ๕๕ ตารางวา ส่วนอีก ๒๕ ตารางวา ซึ่งแบ่งหักเป็นเขตทางเดิมให้ยกคำขอ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่าไม่มีอำนาจพิจารณาที่ดินเนื้อที่ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีสิทธิที่จะดำเนินการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดี และภายหลังจากการเวนคืนไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ใช้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการ



เวนคืนแต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามคืนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งแก้คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องในส่วนที่ดินจำนวน ๒๕ ตารางวา ซึ่งถูกแบ่งแยกเป็นเขตทางเดิมไว้พิจารณา ศาลปกครองชั้นต้นจึงดำเนินกระบวนการพิจารณาและมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า จากการรังวัดสอบเขตของเจ้าหน้าที่เวนคืน ปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เนื้อที่จำนวน ๙๘ ตารางวา มีเนื้อที่บางส่วนจำนวน ๘๐ ตารางวา อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา มีที่ดินส่วนที่อยู่นอกแนวเขตที่จะเวนคืนเนื้อที่ ๑๘ ตารางวา โดยทางหลวงบริเวณดังกล่าวมีความกว้าง ๑๐ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แบ่งหักเนื้อที่จำนวน ๒๕ ตารางวา ซึ่งเป็นเขตทางเดิมออกจากเนื้อที่จำนวน ๘๐ ตารางวา โดยจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้ผู้ฟ้องคดีเฉพาะเนื้อที่จำนวน ๕๕ ตารางวา จึงรับฟังได้ว่าที่ดินพิพาทจำนวน ๒๕ ตารางวา เป็นที่ดินส่วนที่อยู่ในแนวเขตทางในระยะ ๑๐ เมตร เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกตกลงยินยอมโดยไม่มีการทำสัญญาซื้อขายเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าบันทึกดังกล่าวมีเงื่อนไขแบ่งหักเป็นเขตทางเดิม ๒๕ ตารางวา โดยไม่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน และไม่มีหลักฐานการอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจแบ่งหักเป็นเขตทางเดิมโดยไม่มีค่าตอบแทนได้ อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทอยู่ในแนวเขตทางระยะ ๑๐ เมตร ดังนั้น ที่ดินพิพาทจึงไม่อาจกลับคืนมาเป็นของผู้ฟ้องคดีได้ดังเดิม หากศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ก็จะต้องตอบบริการสาธารณะ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินมากกว่าได้รับการชดใช้ค่าเสียหายก็ตาม ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ต้องชดใช้ราคาทรัพย์สินรวมทั้งค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อที่ดินที่ถูกเวนคืนมีราคาค่าทดแทนตารางวาละ ๗๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ราคาทรัพย์สินให้ผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ดินเนื้อที่ ๒๕ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๗๕๐ บาท เช่นกัน นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับความเสียหายจากการขาดประโยชน์ในการใช้ที่ดินเนื้อที่ ๒๕ ตารางวา ดังกล่าว จึงควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๗๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงควรชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๘๗๕ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินให้



ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๑,๘๗๕ บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๓๕/๒๕๕๖)

การที่กรมทางหลวงอนุญาตให้เจ้าของที่ดินมีสิทธิทำทางเชื่อมเข้าออกทางหลวง โดยมีการสงวนสิทธิที่จะออกแบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้างของผู้ขออนุญาตที่ได้รับอนุญาตทำให้ให้เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของทางหลวง หรือเพื่อความปลอดภัยแก่ทางหลวง หรือเพื่อบำรุงรักษาทางหลวงประการใดก็ได้ ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะต้องแจ้งให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตทราบล่วงหน้าในเวลาอันสมควร ดังนั้น เมื่อกรมทางหลวงจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้างก็ต้องดำเนินการภายใต้ขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ การที่กรมทางหลวงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้างของผู้ขออนุญาตโดยไม่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบล่วงหน้า จึงเป็นกรณีที่กรมทางหลวงไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรมทางหลวงจึงต้องดำเนินการทำทางเชื่อมเข้าออกที่ดินตามที่เจ้าของที่ดินได้รับอนุญาตให้เป็นสภาพดังเดิม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ในความดูแลของแขวงทางปทุมธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้าออกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ เพื่อเป็นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี แขวงทางปทุมธานี ได้พิจารณาแล้วอนุญาต ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ทำการฝังท่อถมดินทำทางเชื่อมระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ เพื่อเป็นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำการฝังท่อถมดินทำทางเชื่อมตามที่ได้รับอนุญาตและใช้เป็นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตลอดมา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ สายปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว-บางเลน (ตอน ๒) เป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษ ๒ คั่นทาง ๔ ช่องจราจร โดยในระหว่างการก่อสร้าง ได้มีการขุด ตัก ทำลายทางเชื่อมและท่อระบายน้ำในทางเชื่อมของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางนนทบุรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้อธิบดีกรมทางหลวงดำเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้รับเหมาดำเนินการสร้างถนนทางเชื่อมเข้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้คืนดีดังเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถูกฟ้องคดี หัวหน้าหมวดการทางไทรน้อยได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางนนทบุรี สรุปได้ว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดี เห็นควรนำท่อเก่าที่รื้อออกจากการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกนำไปทดแทน และนำวัสดุที่รื้อจากงานซ่อมผิวทางไปวางให้ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าเครื่องจักร ต่อมา ผู้ฟ้องคดี

จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการทำทางเชื่อมเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำทางเชื่อมเข้าออกที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดเงื่อนไขในการออกคำสั่งอนุญาตไว้โดยสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะออกแบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้างของผู้ขออนุญาตที่ได้รับอนุญาตทำไว้ให้เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของทางหลวง หรือเพื่อความปลอดภัยแก่ทางหลวง หรือเพื่อบำรุงรักษาทางหลวงประการใดก็ได้ และในกรณีที่มีการแก้ไข ให้เป็นหน้าที่ของผู้ขออนุญาตที่จะต้องปฏิบัติตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้แจ้งให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตทราบล่วงหน้าในเวลาอันสมควร แต่ถ้าหากอยู่ในสภาพการอันก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือสถานการณ์เร่งด่วนแล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้องแก้ไขโดยเร็วตามเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด หรือยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าทำการแก้ไขเสียเองโดยยินยอมชดเชยค่างานนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการบูรณะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ โดยระหว่างการก่อสร้างผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการขุด ดัก ทำลายท่อระบายน้ำอันเป็นทางเชื่อมเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไป โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าให้ดำเนินการแก้ไขทางเชื่อมเข้าออกของที่ดินผู้ฟ้องคดีก่อนที่จะได้บูรณะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ แม้ว่าจะมีการประกาศแจ้งให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้ทางในบริเวณดังกล่าวทราบถึงโครงการก่อสร้าง ก็ไม่อาจถือได้ว่าประกาศดังกล่าวเป็นการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเชื่อมทางที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตแต่อย่างใด อีกทั้งการก่อสร้างทางหลวงดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีเหตุอื่นใดที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีขุดดักทำลายทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อมทาง จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถเข้าออกสู่ทางหลวงได้ดังเดิม จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีนี้ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการทำทางเชื่อมเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม ตามมาตรา ๔๓๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำท่อระบายน้ำที่รื้อถอนออกไปมาวางทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ไม่อาจถือว่าได้มีการเยียวยาความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอย่างแท้จริง เนื่องจากผู้ฟ้องคดี



ไม่สามารถใช้ทางเชื่อมเพื่อเข้าออกสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ได้ดังเดิม พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการทำทางเชื่อมเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๘๗/๒๕๕๖)

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน

กรณีที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การสร้างฝายน้ำล้นของกรมชลประทาน เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมที่ดินของราษฎร ถือเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน กรมชลประทานจึงต้องชดเชยค่าเสียหายจากการไม่สามารถทำประโยชน์ที่ดินที่ถูกน้ำท่วมนั้นให้แก่เจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่เดิมมีหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ ในเวลาต่อมา ราษฎรตำบลเวินพระบาทและบริเวณใกล้เคียงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร จึงร้องขอให้ตำบลเวินพระบาทและคณะกรรมการหมู่บ้านเวินพระบาท พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำให้ราษฎรมีไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง หลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ลำห้วยลาดเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่อยู่ติดกับหมู่บ้านดังกล่าว รวมทั้งยังมีหนองสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ติดกับลำห้วยลาดเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ อีกทั้ง ราษฎรที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเห็นด้วยและยินยอมให้ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาด กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาดที่บริเวณปากน้ำโขง ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาด เนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกน้ำท่วมขังและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการทำนาได้เต็มพื้นที่ จึงได้มีการสำรวจจุดที่ตั้งฝายน้ำล้นห้วยลาดและบริเวณที่ดินพิพาท ปรากฏรายละเอียดดังนี้ บริเวณสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาด มีระดับสันฝาย + ๑๔๕.๐๐ ระดับผิวน้ำบริเวณสันฝาย + ๑๔๔.๗๓ ส่วนบริเวณลำห้วย ระดับพื้นที่น้ำขังมีระดับผิวน้ำ + ๑๔๔.๗๙ ระดับความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เจ้าของที่ดินแปลงที่ ๕ (นาง ด.) ได้ทำคันดินปิดกั้นลำห้วย โดยวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถว เป็นทางระบายน้ำ มีระดับหลังคันดิน + ๑๔๕.๑๓ ระดับผิวน้ำบริเวณคันดิน + ๑๔๔.๗๓ ระดับธรณีที่ระบายน้ำ + ๑๔๔.๒๘ แต่น้ำไม่ไหลผ่านท่อดังกล่าวเนื่องจากมีขยะอุดกีดขวางหน้าท่อ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของราษฎร แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๒๘๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงตามแผนที่พิพาทที่ปรากฏในคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งแสดงจุดที่ตั้งฝายน้ำล้นห้วยลาดและบริเวณที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑ ปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขัง และไม่อาจทราบแนวเขตลำห้วยลาดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยบริเวณลำห้วยจุดที่ดินของนาง ด. ที่ได้มีการสร้างทำนบดินตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ยาว ๒๔ เมตร และมีท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถว โดยบริเวณลำห้วยจุดที่ดินของนาง ด. ที่มีการสร้างทำนบดินปิดลำห้วยและมีท่อระบายน้ำนั้น วัฏระดับผิวหน้าหน้าทำนบดินอยู่ในระดับ +๑๔๔.๗๓ ซึ่งเป็นระดับเดียวกับระดับผิวหน้าบริเวณฝายน้ำล้นห้วยลาด และมีระดับต่ำกว่าระดับผิวหน้าในลำห้วยลาดจุดหน้าที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพียงเล็กน้อย ซึ่งวัฏระดับผิวหน้าบริเวณดังกล่าวได้ระดับ +๑๔๔.๗๘ กรณีจึงย่อมเห็นได้ว่าระดับผิวหน้าที่วัดได้ทั้งสองดังกล่าวข้างต้นมีระดับใกล้เคียงกัน ฉะนั้น ระดับผิวหน้าในลำห้วยลาดหน้าที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผลโดยตรงจากระดับน้ำหน้าฝายหรือจากการกักเก็บน้ำของฝายน้ำล้นห้วยลาด นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังได้ดำเนินการสำรวจบริเวณฝายน้ำล้นห้วยลาดและที่ดินพิพาทอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งระดับผิวหน้าบริเวณสันฝาย และบริเวณผิวหน้าหน้าฝาย รวมถึงระดับผิวหน้าในพื้นที่นาที่เกี่ยวข้อง มีระดับต่างกันเล็กน้อยเช่นเดียวกัน อีกทั้ง หลังจากมีการสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาด ที่ดินของผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์จากการทำนาได้เพียง ๒๐๐ ตารางวา ในขณะที่พื้นที่ที่เหลือไม่สามารถใช้ทำนาได้เนื่องจากน้ำท่วมขังตลอดปี กรณีจึงเชื่อได้ว่า การก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาดและระดับน้ำในฝายน้ำล้นห้วยลาดเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า นาง ด. ได้ทำทำนบที่ดินปิดกั้นลำห้วย โดยวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร เป็นทางระบายน้ำแต่น้ำไม่ไหลผ่านทอดังกล่าว เนื่องจากมีขยะอุดกีดขวางหน้าท่อ จึงเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น จากการสำรวจวัฏระดับน้ำบริเวณฝายน้ำล้นห้วยลาดและบริเวณที่ดินพิพาททั้งสองครั้งดังกล่าวข้างต้น เห็นว่าระดับน้ำที่กักเก็บในฝายน้ำล้นห้วยลาดมีผลทำให้เกิดน้ำท่วมที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขณะที่การสร้างทำนบที่ดินของนาง ด. ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้น มิได้มีส่วนทำให้ระดับน้ำในลำห้วยแตกต่างไปจากระดับน้ำที่กักเก็บโดยฝายน้ำล้นห้วยลาด ตลอดจนมิได้เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมที่นาของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอรรถาธิบายได้ ดังนั้น เมื่อการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาดเป็นเหตุให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งไปท่วมที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อ

